

SIMULACRO ENERO 2026

TEMAS 1 - 13

La sociedad mercantil “NIDO DEL ALBA SL” está dedicada a la actividad de alojamiento turístico. Tienen un hotel rural en Ávila en el que pueden acoger hasta un máximo de 220 huéspedes. La sociedad está compuesta por los socios Sergio y Alba, que tienen la condición de administradores sociales con funciones de dirección y gerencia, siendo retribuidos por el cargo y con una participación del 25% del capital social cada uno de ellos.

Por su parte, también forman parte de la sociedad el matrimonio entre Javier y Andrea, correspondiendo a esta última un 20% del capital social, ya que Javier no tiene actividad en la empresa ni percibe ningún tipo de retribución.

Finalmente, María y Carmelo (hijo de Javier y Andrea, de 18 años, que convive con ellos), trabajan en el departamento de recepción de la compañía, al igual que Andrea. María tiene la misma participación en la sociedad que Alba y Carmelo dispone del 5% del capital social.

1. ¿En qué Régimen de la Seguridad Social debe encuadrarse el matrimonio formado por Javier y Andrea por su actividad en “NIDO DEL ALBA SL”?

- a) Ambos trabajadores deben estar en el Régimen General de la Seguridad Social.
- b) Ambos deben quedar excluidos del sistema de la Seguridad Social al no realizar actividad en la empresa.
- c) Andrea debe quedar incluida en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y Javier excluido del sistema.
- d) Andrea debe quedar incluida en el Régimen General de la Seguridad Social y Javier excluido del sistema.

2. ¿En qué Régimen de la Seguridad Social debe tramitarse el alta de Carmelo por su actividad en “NIDO DEL ALBA SL”?

- a) Excluido del sistema, al convivir con sus padres.
- b) En el Régimen General, como asimilado a trabajador por cuenta ajena y exclusión de desempleo.
- c) En el Régimen General, como trabajador por cuenta ajena.
- d) En el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.

3. ¿En qué Régimen de la Seguridad Social debe figurar María por su actividad en “NIDO DEL ALBA SL”?

- a) En el Régimen General de la Seguridad Social, al considerarse trabajadora por cuenta ajena.
- b) En el Régimen General de la Seguridad Social, como asimilada a trabajadora por cuenta ajena, sin derecho a desempleo ni a FOGASA.
- c) Excluida de cualquier régimen de la Seguridad Social, al no constar actividad.
- d) En el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.

Javier, además de su vinculación familiar con los socios de “NIDO DEL ALBA SL”, tiene la propiedad de una tienda de embutidos en el centro histórico de Ávila que dirige como trabajador autónomo. Como dependiente de la tienda va a contratar a su otro retoño, Jacinto, de 34 años de edad y una discapacidad intelectual reconocida del 35%, que acaba de finalizar un contrato a tiempo parcial en una empresa de Segovia.

Además, Javier va a contratar a Guillermina con un contrato temporal de 8 días para montar un puesto en el mercado medieval organizado con motivo del patrón municipal. La actividad de la trabajadora comenzará el 7 de junio de 2026 y terminará el 14 de junio de 2026.

- 4. ¿En qué Régimen de la Seguridad Social podrá contratar Javier a su hijo Jacinto, tomando en consideración que conviven en el mismo domicilio?**
- a) En el Régimen General de la Seguridad Social.
 - b) En el Régimen General de la Seguridad Social, con exclusión de desempleo.
 - c) En el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, obligatoriamente.
 - d) Excluido del sistema.
- 5. Suponiendo que el día 14 de junio de 2026 cae en viernes, ¿de qué plazo dispone Javier para tramitar la baja de Guillermina en la Seguridad Social?**
- a) Deberá presentar la baja en el plazo de los 3 días naturales desde el cese, es decir, del 14 al 16 de junio.
 - b) Deberá presentar la baja en el plazo de los 3 días naturales siguientes al cese, es decir, del 15 al 17 de junio.
 - c) Deberá presentar la baja en el plazo de los 3 días hábiles siguientes al cese, es decir, del 17 al 19 de junio.
 - d) Deberá presentar la baja en el plazo de los 3 días siguientes al cese, es decir, del 15 al 18 de junio.
- 6. ¿Tendrá que pagar Javier algún tipo de cotización adicional por la duración del contrato de Guillermina?**
- a) No, únicamente deberá pagar cotización adicional en el caso de que realice horas extraordinarias.
 - b) No, únicamente deberá pagar cotización adicional en el caso de que tenga remuneraciones por encima de la base máxima de cotización.
 - c) Sí, equivalente a un 9% de su base de cotización.
 - d) Sí, una cuota única de 32,60€.
- 7. Javier está teniendo más rendimientos de los esperados gracias a su tienda de embutidos y el 18 de octubre de 2026 se plantea solicitar un cambio de base de cotización a la Tesorería General de la Seguridad Social. ¿En qué fecha tendrá efectos el cambio de base de cotización?**
- a) 1 de noviembre de 2026.
 - b) 1 de diciembre de 2026.
 - c) 1 de enero de 2027.
 - d) Debería haberlo hecho con carácter previo al 1 de octubre de 2026. Ya no podrá realizar el cambio hasta el 2028.

8. El 31 de agosto de 2026, la Tesorería General de la Seguridad Social intenta realizar el cobro de las cuotas correspondientes a la actividad de Javier como trabajador autónomo del mes en curso. Sin embargo, por un despiste, no hay fondos suficientes y el cobro es infructuoso. ¿Qué documento debería emitir la Tesorería General de la Seguridad Social para hacer frente al cobro de la deuda?
- a) Liquidación de cuotas complementarias.
 - b) Reclamación de deuda.
 - c) Providencia de apremio.
 - d) Acta de liquidación.
9. Si Javier subsanase su error el día 4 de octubre de 2026, ¿qué recargo corresponde aplicar por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social?
- a) El 10%.
 - b) El 20%.
 - c) El 35%.
 - d) Ninguno, ya que a los autónomos no se les puede aplicar recargos.

Dentro de la empresa “NIDO DEL ALBA SL” trabaja Angélica a jornada completa, como camarera de piso, y con unas retribuciones mensuales en concepto de salario base de 1.381,33€ (con las pagas extraordinarias ya incluidas). Además, tiene un plus de gasolina para paliar el gasto que le supone a la trabajadora desplazarse todos los días desde su domicilio en Villacastín, a 40 kilómetros del puesto de trabajo. En el mes de marzo de 2026 el plus de gasolina ha sido de 255,60€, justo el importe que ha justificado la trabajadora mediante tickets de compra.

Angélica tiene 26 años y va a ser madre primeriza. El parto está previsto para el 8 de junio de 2026, pero decide adelantar el inicio del descanso en cuatro semanas.

10. Determine cómo debe computarse el plus de gasolina que le han pagado a Angélica en el mes de marzo de 2026 a efectos de base de cotización:
- a) Debe excluirse completamente de la base de cotización.
 - b) Debe incluirse totalmente en la base de cotización.
 - c) Debe incluirse la cuantía que exceda 0,26€ por kilómetro recorrido.
 - d) Debe excluirse la cuantía que exceda 0,26€ por kilómetro recorrido.
11. ¿La base de cotización de qué mes se tendrá en cuenta para calcular la prestación de nacimiento y cuidado del menor de Angélica?
- a) Junio.
 - b) Mayo.
 - c) Abril.
 - d) Marzo.

- 12. ¿Qué período mínimo de cotización se le va a exigir a Angélica para poder tener derecho a la prestación contributiva de nacimiento y cuidado del menor?**
- a) No se exige periodo mínimo de cotización a las madres trabajadoras.
 - b) 90 días en los últimos 7 años.
 - c) 180 días en los últimos 7 años.
 - d) 180 días en toda su vida laboral.
- 13. Si Angélica permanece hospitalizada durante 13 días después del parto, ¿se incrementará en algo su permiso de nacimiento y cuidado del menor?**
- a) Sí, en 7 días.
 - b) Sí, en 13 días.
 - c) Sí, en dos semanas.
 - d) No.

Francisco Javier es otro trabajador de la empresa “NIDO DEL ALBA SL” que tiene actualmente (3 de abril de 2026) 65 años de edad y 38 años de cotización. Además, acredita un año de servicio militar obligatorio en su juventud.

La mujer de Francisco Javier, con la que llevaba 25 años casado y tenían un hijo en común, fallece siendo pensionista de incapacidad permanente el día 8 de junio de 2026.

- 14. ¿Puede acceder Francisco Javier a la jubilación ordinaria en este momento?**
- a) No, deberá cotizar 3 meses más.
 - b) No, deberá esperar hasta cumplir los 67 años.
 - c) Sí.
 - d) No, deberá cotizar 6 meses más.
- 15. Suponiendo que Francisco Javier cumple los requisitos para ser beneficiario de una pensión de viudedad y que la solicita el 15 de septiembre de 2026, ¿desde qué fecha tendrá efectos la pensión de viudedad?**
- a) Desde el 16 de septiembre de 2026.
 - b) Desde el 9 de junio de 2026.
 - c) Desde el 1 de julio de 2026.
 - d) Desde el 15 de junio de 2026.

PREGUNTAS DE RESERVA

La Unidad de Recaudación Ejecutiva de Madrid está persiguiendo una deuda de 125.000€ que acumula el autónomo Rodolfo Cantalapiedra por su actividad como ferrallista en Leganés. De la ronda de información se concluye que el deudor tiene una segunda residencia en la provincia de Alicante valorada en 105.000€.

- 16. ¿Quién será competente para el embargo del inmueble que tiene Rodolfo Cantalapiedra en Alicante?**
- a) La Unidad de Recaudación Ejecutiva de Madrid.
 - b) La Unidad de Recaudación Ejecutiva de Alicante.
 - c) La Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social.
 - d) Se creará una comisión mixta formada a partes iguales por funcionarios de la URE de Madrid y de la URE de Alicante.
- 17. ¿A quien se deberá comunicar la diligencia de embargo sobre el inmueble de Alicante, sabiendo que tiene una hipoteca de 25.000€ en favor de CAIXABANK?**
- a) A Rodolfo, exclusivamente
 - b) A Rodolfo y a CAIXABANK, exclusivamente.
 - c) A Rodolfo, a su cónyuge (si tuviera) y a CAIXABANK.
 - d) A Rodolfo, a su cónyuge (sólo si estuviesen casados en gananciales) y a CAIXABANK.
- 18. Con los datos establecidos en el enunciado y en la anterior pregunta, ¿cuál debería ser el tipo de enajenación del inmueble en Alicante?**
- a) 125.000€.
 - b) 100.000€.
 - c) 105.000€.
 - d) 80.000€.